Felicitate quadam

Leo XIII · 1897-10-04 · Latin

CONSTITUTIO APOSTOLICA Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII de unitate Ordinis Fratrum Minorum instauranda.

Felicitate q u a d a m nec sane fortuito factum p u t a m u s , ut Nobis olim, in episcopatu gerendo, ex omnibus Italiae provin- ciis una Francisci Assisiensis p a r e n s atque altrix Umbria con- tingeret. Assuevimus enim acrius et attentius de Patre sera- phico locorum admonitu cogitare: c u m q u e indicia eius per- multa, ac velut impressa vestigia passim intueremur, quae non memoriam eius solum Nobis afferebant, sed ipsum videbantur in conspectu Nostro ponere: cum Alverniae iuga semel atque iterum ascensu s u p e r a v i m u s : cum ob oculos ea loca versaren- t u r , ubi editus ac susceptus in lucem, ubi corporis exsolutus vinclis, unde ipso auctore tanta vis b o n o r u m , tanta salus in omnes orientis atque obeuntis solis partes influxit, licuit pro- fecto plenius ac melius cognoscere quanto viro quantum mu- n u s assignatum a Deo. Mire cepit Nos franciscana species atque forma: quoniamque intimam franciscanum institutorum virtu- tem magnopere ad christianam vitae rationem videbamus con- duxisse, neque eam esse huiusmodi ut consenescere vetustate possit, propterea in ipso episcopatu P e r u s i n o , ad christianam pietatem augendam, tuendosque in multitudine m o r e s probos Ordinem Tertium, quem Nosmetipsi viginti quinque iam annos profitemur, dedita opera restituere ac propagare studuimus. E u m d e m animum in hoc apostolici muneris fastigium eamdem- que voluntatem ex eo tempore susceptam attulimus. Ob eam- que caussam cum non circumscripto, sed ubique gentium eum ipsum Ordinem florere in spem beneficiorum veterum cupere- m u s , praescripta legum quibus regeretur, quatenus opus esse visum est, temperavimus, ut quemvis e populo christiano in- vitaret atque alliceret effecta mollior et accommodatior tempo- ribus disciplina. Expectationem desiderii ac spei Nostrae sat implevit exitus. V e r u m t a m e n Noster erga m a g n u m Franciscum et erga res ab eo institutas singularis a m o r omnino quiddam a d h u c postu- labat: idque efficere Deo aspirante decrevimus. Animum vide- licet studiumque Nostrum n u n c convertit ad sese franciscanus Ordo princeps: nec sane facile reperiatur in quo evigilare eni- xius atque amantius curas cogitationesque Nostras oporteat.

Insignis est enim et benevolentia studioque Sedis Apostolicae dignissima ea, quae F r a t r u m Minorum familia nominatur, beati Francisci frequens ac m a n s u r a sobóles. Ei quidem p a r e n s suus, quas leges, quae praecepta vivendi ipse dedisset, ea omnia im- peravit ut religiosissime custodiret in perpetuitate consequen- tem t e m p o r u m : nec frustra imperavit. Vix enim societas ho- m i n u m est ulla, quae tot virtuti rigidos custodes eduxerit, vel tot nomini christiano praecones, Christo m a r t y r e s , caelo cives ediderit: aut in q u a tantus virorum proventus, qui iis artibus, quibus qui excellunt praestare ceteris iudicantur, r e m christia- nam r e m q u e ipsam civilem illustrarmi, adiuverint. H o r u m quidem b o n o r u m non est dubitandum maiorem et constantiorem futuram ubertatem fuisse, si arctissimum coniun- ctionis concordiaeque vinculum, quale in prima Ordinis aetate viguit, perpetuo mansisset: quia virtus quanto est magis unita, tanto est fortior, et per separationem minuitur (1). Quod optime videra t et caverai m e n s provida Francisci, quippe qui s u o r u m societatem praeclare finxit fundavitque ut corpus u n u m non solubili compage aptum et connexum. Quid revera voluit, quid egit aliud c u m unicam proposuit vivendi regulam, q u a m omnes sine ulla nec t e m p o r u m nec locorum exceptione servarent, vel cum unius rectoris maximi potestati subesse atque obtempe- rare iussit universos? Eiusmodi tuendae concordiae praecipuum et constans in eo studium fuisse, perspicue discipulus eius con- firmat T h o m a s a Celano, qui assiduum, inquit, votum vigilque studium in eo fuit custodire inter fratres vinculum paucis, ut quos idem spiritus traxerat, idemque genuerat pater, unius matris gremio pacifiée foverentur (2). V e r u m satis in comperto sunt posteriores casus. Nimirum sive quod flexibiles h o m i n u m sunt voluntates et varia solent esse ingenia in congregatione plurimorum, sive quod commu- nium temporum c u r s u s sensim ac pedetentim alio flexisset, hoc certe usu venit franciscanis ut de instituenda vita communi aliud placeret aliis. Concordissimam illam communionem q u a m Franciscus spectarat et secutus erat, q u a m q u e sanctam esse apud suos voluerat, duae res potissimum continebant : studium voluntariae paupertatis, atque ipsius imitatio exemplorum in

(1) S. Thom. 2. 2. quaest, xxxvii a. 2 ad 3 (2) Vita secunda, P. III, C CXXI.

reliquarum exercitatione virtutum. Haec franciscani instituti in- signia, haec eius fundamenta incolumitatis. At vero s u m m a m r e r u m inopiam, q u a m vir sanctissimus in omni vita adamavit unice, ex alumnis eius opta vere nonnulli simillimam, nonnulli, quibus ea visa gravior, modice temperatam maluerunt. Quare aliorum ab aliis secessione facta, hinc Observantes orti, illinc Conventuales. Similiter rigidam innocentiam, altas magniflcas- que virtutes, quibus ille ad miraculum eluxerat, alii quidem imitari animose ac severe, alii lenius ac remissius velle. Ex prioribus iis fratrum Capulatorum familia coalita, divisio tri- partita consecuta est. Non idcirco tamen exaruit Ordo: nemo

est enim quin sciat, sodales singularum, quas m e m o r a v i m u s , disciplinarum praeclaris in Ecclesiam meritis praestitisse et fama virtutum. De Ordine Conventualium, item de Capulatorum nihil omnino decernimus novi. Legitimum disciplinae suae ius, uti possident, ita possideant utrique in posterum. Eos tantummodo hae litte- rae Nostrae spectant, qui concessu Sedis Apostolicae antece- dunt loco et honore ceteros, quique Fratrum Minorum m e r u m nomen, a Leone X acceptum (1), retinent. Horum quoque in aliqua parte non est omnium vita consentiens. Quandoquidem communium iussa legum universi observare studuerunt, sed aliis alii severius. Quae r e s quatuor g e n e r a , ut cognitum est, effecit: Observantes, Reformatos, Eœealceatos seu Alcantari- nos, Reeollectos: et tamen non sustulit funditus societatem. Quamvis enim privilegiis, statutis, varioque more altera familia ab altera differret, et cum provincias, tum domos tironum una- q u a e q u e proprias obtineret, constanter tamen o m n e s , ne prin- cipium prioris coagmentationis interiret, obtemperationem uni atque eidem antistiti retinuerunt, quem Ministrum generalem totius Ordinis Minorum, uti ius est, vocant (2). Utcumque sit, quadripartita istaec distributio, si maiorum spem bonorum, q u a m perfecta communitas attulisset, intercepit, non fregit vitae disciplinam. Quin etiam cum singulae auctores adiutoresque ha- buerint studiosos alienae salutis et praestanti virtute sapientia- q u e viros, dignae sunt habitae, q u a s r o m a n o r u m Pontificum benevolentia complecteretur et gratia. Hoc ex capite vi et fe- il) Const. Ile et vos iv kal. Iun. 1517.
(2) Leon. X Const. cit. Ite et vos

cunditate h a u s t a , ad fructus efferendos salutares et ad prisca franciscanum exempla renovanda valuerunt. Sed ullumne ex humanis institutis est, cui non obrepat aliquando senectus? Certe quidem u s u s docet, studium virtutis perfectae, quod in ortu adolescentiaque Ordinum religiosorum t a m solet esse s e v e r u m , paullatim relaxari, atque animi ardorem pristinum plerumque succumbere vetustati. Ad hanc senescendi collaben- dique caussam, q u a m afferre consuevit aetas, quaeque omnibus est coetibus hominum natura insita, altera nunc ab inimica vi accessit extrinsecus. Scilicet atrox procella t e m p o r u m , q u a e centum amplius annis rem catholicam exagitat, in ipsas Eccle- siae auxiliares copias, Ordines virorum religiosorum dicimus, naturali itinere redundavit. Despoliatos, pulsos, extorres, hosti- liter habitos quae regio, quae ora Europae non vidit? P e r m a - g n u m ac divino tribuendum muneri, quod non excisos penitus vidimus. Iamvero d u a b u s istis coniunctis caussis plagam acce- pere nec sane levem: fieri enim non potuit quin duplicato fessa incommodo compago fatisceret, quin vis disciplinae vetus, tam- quam in affecto corpore vita, debilitaretur. Hinc instaurationis orta necessitas. Nec sane defuere in Or- dinibus religiosis qui ea velut vulnera, quae diximus, sanare, et in pristinum statum restituere se sua sponte ac laudabili alacritate conati sint. Id Minores, etsi magnopere vellent, asse- qui tamen aut aegre aut nullo modo possunt, quia desideratur in eis conspirantium virium cumulata possessio. Revera prae- fecturam Ordinis gerenti non est in omnes familias perfecta atque absoluta potestas: certa quaedam eius acta et iussa re- pudiari privatae nonnullarum leges sinunt: ex quo perspicuum est, perpetuo patere aditum repugnantium dimicationi volunta- tum. Praeterea variae sodalitates, q u a m q u a m in u n u m Ordinem confluunt et u n u m quiddam aliqua ratione efficiunt ex pluribus, tamen quia propriis provinciis differunt, domibusque ad tiroci- nia invicem distinguuntur, nimis est proclive factu, ut suis una- quaeque rebus moveatur, seque magis ipsa q u a m universitatem diligat, ita ut, singulis pro se contendentibus, facile impedian- tur magnae utilitates communes. Denique vix attinet controver- sias concertationesque m e m o r a r e , quas sodalitiorum varietas, dissimilitudo statutorum, disparia studia, tam saepe genuerunt, quasque caussae manentes eaedem renovare easdem in singu- los p r o p e m o d u m dies queant. Quid autem p e r n i c i o s i s discor-

dia? quae quidem ubi semel in vetera vit, praecipuos vitae ñer- vos elidit, ac res etiam florentissimas ad occasum impellit. Igitur confirmari et corroborari Ordinem Minorum necesse est, virium dissipatione sublata: eo vel magis quod populari ingenio popularibusque moribus volvitur aetas; proptereaque expectationem sui non vulgarem sodalitium facit virorum reli- giosorum ortu, victu, institutis populare. Qui populares enim habentur, multo commodius et aspirare et applicare se ad mul- titudinem, agendo, navando pro salute communi, possunt. Hac sibi oblata bene merendi facultate Minores quidem studiose at- que utiliter u s u r o s certo scimus, si validos, si ordine dispositos, si instructos, uti par est, tempus offenderit. Quae omnia cum apud Nos multum agitaremus animo, de- cessorum Nostrorum veniebat in mentem, qui incolumitati pro- speritatique communi a l u m n o r u m franciscanum succurrere con- venienter tempori, quoties oportuit, consuevere. Idem Nos ut simili studio ac pari benevolentia vellemus, non solum con- scientia officii, sed illae quoque caussae, quas initio diximus, impulere. Atqui omnino postulare tempus intelleximus, ut ad coniunctionem communionemque vitae priscam Ordo revoce- tur. Ita, amotis dissidiorum et contentionum caussis, voluntates omnes unius nutu ductuque invicem colligatae tenebuntur, et, quod consequens est, erit ipsa illa, quam p a r e n s legifer intue- batur, constitutionis forma restituta. Duas ad res cogitationem adiecimus, dignas illas quidem consideratione, q u a s tamen non tanti esse vidimus ut consili Nostri retardare c u r s u m ulla ratione possent, nimirum privile- gia singulorum coetuum aboleri, et omnes quotquot ubique essent Minores, de quibus agimus, unius disciplinae legibus aeque adstringi

oportere. Nam privilegia tunc certe opportuna ac frugifera cum quaesita sunt, nunc, commutatis temporibus, tantum abest ut quicquam prosint religiosae legum observan- tiae, ut obesse videantur. Simili modo leges imponere u n a s universis incommodum atque intempestivum tamdiu futurum fuit, quoad varia Minorum sodalitia multum distarent interioris dissimilitudine disciplinae: contra nunc, cum non nisi pertenui discrimine invicem differant. Nihilominus instituti et moris decessorum Nostrorum me- m o r e s , quia res vertebatur gravioris momenti, lumen consilii et prudentiam iudicii ab iis maxime, qui eadem de re iudicare

recte possent, exquisivimus. P r i m u m quidem c u m totius Ordi- nis Minorum legati an. MDCCCLXXXXV Assisium in consilium con- venissent, cui praeerat auctoritate Nostra b. m. Aegidius Mauri S. R. E. Cardinalis, Archiepiscopus Ferrariensis, perrogari in consilio sententias iussimus, de proposita familiarum omnium coniunctione quid singuli censerent. Faciendam frequentissimi censuerunt. Imo etiam lectis ab se ex ipso illo coetu viris hoc negotium dedere ut Constitutionum codicem perscriberent, uti- que c o m m u n e m o m n i b u s , si communionem Sedes Apostolica sanxisset, futurum. Praeterea S. R. E. Cardinales e sacro Con- silio Episcoporum atque Ordinum religiosorum negotiis prae- posito, qui pariter cum S. R. E. Cardinalibus e sacro Consilio christiano nomini propagando Nobis de toto hoc^negotio vehe- menter assenserant, acta Conventus Assisiensis et omnia ratio- n u m momenta ponderanda diligentissime curaverunt, explora- tisque et emendatis, sicubi visum est, Constitutionibus novissi- mis, testati sunt, petere se ut Ordo, sublato familiarum discri- mine, u n u s rite constituatur. Id igitur omnino expedire atque utile esse, idemque cum proposito conditoris sanctissimi cum- que ipsa Numinis voluntate congruere sine ulla dubitatione perspeximus. Quae cum ita sint, auctoritate Nostra apostolica, h a r u m virtute litterarum, Ordinem Minorum, variis ad hanc diem so- dalitiis distinctum, ad unitatem communitatemque vitae plene cumulateque perfectam, ita ut u n u m atque unicum corpus effi- ciat, familiarum distinctione omni deleta, r e v o c a m u s , revoca- tum que esse declaramus. I. Is, extinctis nominibus Observantiam, Reformatorum, Eœealceatorum seu Alcantarinorum, Reeolleetorum, ORDO FRA- TRUM MINORUM sine ullo apposito, ex instituto Francisci patris appelletur: ab uno r e g a t u r : eisdem legibus pareat: eadem ad- ministratione utatur, ad n o r m a m Constitutionum novissimarum, quas s u m m a fide constantiaque ab omnibus ubique servari iubemus. II. Statuta singularia, item privilegia iuraque singularia, quibus familiae singulae privatim utebantur fruebantur, ac pror- s u s omnia quae differentiam aut distinctionem quoquo modo sapiant, nulla sunto: exceptis iuribus ac privilegiis adversus tertias personas: quae privilegia, quaeque iura firma, ut iusti- tia et aequitas postulaverit, rataque sunto.

III. Vestitum cultumque eadem omnes forma induunto. IV. In gubernatione Ordinis universi, q u e m a d m o d u m u n u s Minister generalis, ita Procurator u n u s esto: ita Scriba ab actis u n u s : h o n o r u m caelestibus habendorum Curator u n u s . V. Quicumque ex hac die minoriticas vestes rite sumpse- rint: quicumque maiore minoreve ritu vota nuncupaverint, eos omnes sub Constitutionibus novas esse subiectos, officiisque universis, quae inde consequuntur, adstringi ius esto. Si qui Constitutionibus novis abnuat subesse, ei habitu religioso, nun- cupatione votorum, professione interdictum esto. VI. Si qua Provincia his praeceptis legibusque Nostris non paruerit, in ea nec tirocinia ponere quemquam nec profiteri rite Ordinem liceat. VII. Altioris perfectionis vitaeque, ut loquuntur, contempla- tivae cupidioribus praesto esse in provinciis singulis d o m u m u n a m vel alteram in id addictam, fas esto. Eiusmodi d o m u s iure Constitutionum n o v a r u m regantur. VIII. Si qui e sodalibus solemni ritu professis addicere se constitutae per has litteras disciplinae iustis de caussis recusa- rint, eos in domos Ordinis sui certas secedere auctoritate nu- tuque Antistitum liceat. IX. Provinciarum cum mutare fines, tum minuere nume- r u m , si necessitas coegerit, Ministro generali coniuncte c u m Definitoribus generalibus liceat, perrogata tamen DefinHorum Provinciarum, de quibus agatur, sententia. X. Cum Minister generalis ceterique viri Ordini universo regundo ad hanc diem praepositi magistratu se quisque suo abdicarint, Ministrum generalem dicere auctoritatis Nostrae in caussa praesenti esse volumus. Definitores generales, ceteros- que m u n e r a maiora gesturos, qui scilicet in conventu Ordinis maximo designari solent, designet in praesenti caussa sacrum Consilium Episcoporum atque Ordinum religiosorum negotiis praepositum, exquisita prius ab iis ipsis sententia, qui potesta- tem Definitorum generalium hodie gerunt. Interea loci Minister generalis Definitoresque generales in m u n e r e quisque versari suo pergant. Gestit animus, quod Nostram in beatum Franciscum pieta- tem religionemque veterem consecrare m a n s u r o providentiae monumento licuit: agimusque benignitati divinae gratias singu- lares, quod Nobis in s u m m a senectute id solatii, percupienti- b u s , reservavit. Quotquot autem ex Ordine Minorum sodales

n u m e r a n t u r , pieni bonae spei hortamur o b s e c r a m u s q u e , ut exemplorum magni parentis sui memores, ex his rebus ipsis, q u a s ad c o m m u n e eorum bonum decrevimus, sumant alacri- tatem animi atque incitamenta virtutum, ut digne ambulent vo- catione, qua vocati sunt, cum omni humilitate, et mansuetu- dine, eum patientia, supportantes invicem in caritate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis (1). Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive in- tentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impu- gnari posse; sed semper

validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis g r a d u s et praeeminentiae inviolabi- liter in iudicio et extra observari debere, decernimus: irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis aucto- ritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declarantes: contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, quibus omnibus ex plenitudine pote- statis, certa scientia et motu proprio quoad praemissa expresse derogamus, et derogatum esse declaramus. Volumus autem ut h a r u m litterarum exemplis etiam im- pressis, m a n u tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significationi, his praesentibus ostensis, haberetur. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitu- tutionis, ordinationis, unionis, limitationis, derogationis, volunta- tis infringere, vel ei ausu temerario contraire. — Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum quarto nonas Octobris, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagésimo septimo, Pontificatus Nostri anno vicesimo. C. CARD. ALOISI-MASELLA PRO-DATARIUS. A. CARD. MACCHI. VISA DB CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS. Loco >$< Plumbi. Reg. in Secret. Brevium. I. CUGNONIUS. (i) Ephes, iv i i, 5.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 30 (1897). Mechanically selected historical papal instrument; OCR spelling and spacing retained without silent correction. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.